

San Juan, [_____] de [_____] de 2026.

Sra. Defensora del Pueblo de San Juan

Dra. Florencia Peñaloza

Su Despacho

Asunto: Solicitud de intervención urgente — Persona con discapacidad afiliada a PAMI sin red de contención familiar en la provincia.

Ref.: Sra. [NOMBRE Y APELLIDO DE CRISTINA], DNI N° [_____] , afiliada PAMI N° [_____].

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a fin de solicitar la **intervención urgente** de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de San Juan, en su carácter de garante de los derechos humanos y, en particular, de los derechos de las personas mayores y de las personas con discapacidad, conforme las atribuciones que le competen.

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRESENTANTE

Quien suscribe, [NOMBRE Y APELLIDO DEL HERMANO] DNI N° [_____] , con domicilio real en [_____] , provincia de Córdoba, teléfono de contacto [_____] , correo electrónico [_____] , en mi carácter de **hermano y único familiar referente** de la afiliada arriba identificada, vengo a poner en conocimiento de esa Defensoría la siguiente situación.

II. HECHOS

1. Mi hermana, Sra. [NOMBRE Y APELLIDO DE CRISTINA], de [_____] años de edad, padece **paraplejía con dependencia funcional total** para las actividades de la vida diaria, conforme surge del certificado médico que se acompaña como Anexo I.
2. Su estado de salud requiere **asistencia y acompañamiento durante las veinticuatro (24) horas del día**, no pudiendo permanecer sola sin riesgo cierto para su vida e integridad física.
3. La afiliada reside actualmente en su domicilio particular sito en [DOMICILIO COMPLETO EN SAN JUAN], en la provincia de San Juan, **completamente sola y sin red de contención familiar alguna** en esta provincia.

4. Quien suscribe es su único familiar y reside en la Provincia de Córdoba. Me encuentro en este momento acompañándola en San Juan de manera transitoria, no pudiendo prolongar mi estadía por razones laborales y familiares en mi provincia de residencia.

5. Hasta la fecha **no se ha iniciado ningún trámite ante PAMI** tendiente a obtener una plaza en el Programa de Residencias de Larga Estadía (RLE), por lo que la situación de vulnerabilidad es de absoluta urgencia.

6. Asimismo, encontrándose la afiliada imposibilitada de trasladarse a oficinas públicas en virtud de su patología, **tampoco cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)**, instrumento indispensable para acceder a la cobertura integral prevista en la Ley 24.901.

III. DERECHO INVOCADO

La situación expuesta configura una clara vulneración del derecho a la salud, a la vida digna y a los cuidados, garantizados por:

- La **Constitución Nacional** (arts. 33, 42, 75 inc. 22 y 23);
- La **Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad** (Ley 26.378, con jerarquía constitucional);
- La **Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores** (Ley 27.360);
- La **Ley 24.901** — Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad, que obliga a los agentes de salud estatales como el INSSJP (PAMI) a la cobertura del 100% de las prestaciones requeridas;
- La **Ley 22.431** — Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad.

La jurisprudencia federal es uniforme en sostener la obligación de PAMI de cubrir la internación geriátrica de personas con discapacidad y dependencia total, aun en establecimientos no incluidos en su cartilla, incluyendo el adicional del 35% por dependencia previsto en el Nomenclador.

IV. OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

En virtud de lo expuesto, solicito a esa Defensoría:

1. Tenga por iniciada la presente actuación y disponga su intervención inmediata ante el INSSJP — UGL San Juan, a fin de obtener:

- La **evaluación socio-sanitaria urgente** por parte del equipo interdisciplinario de PAMI;

- La asignación de una **plaza en Residencia de Larga Estadía (RLE) en la Provincia de Córdoba**, donde la afiliada cuenta con red de contención familiar;
- La autorización del **traslado interprovincial** en ambulancia conforme protocolo del CODE.

2. Inste a la Junta Evaluadora provincial a realizar una **visita domiciliaria** a los fines de la emisión del Certificado Único de Discapacidad, atento la imposibilidad física de traslado de la afiliada.

3. Derive el caso, en caso de corresponder, a la **Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito** o asesore sobre los pasos para la presentación de un eventual amparo judicial con medida cautelar ante el Juzgado Federal de San Juan.

4. Mantenga informado al suscripto de cada actuación, al correo y teléfono indicados ut supra.

V. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

- ▶ Anexo I — Certificado médico de la afiliada
- ▶ Anexo II — Fotocopia de DNI de la afiliada
- ▶ Anexo III — Fotocopia de credencial de afiliación PAMI
- ▶ Anexo IV — Fotocopia de DNI del suscripto
- ▶ Anexo V — Declaración jurada del suscripto como referente familiar en la provincia de destino

VI. PETITORIO

Por todo lo expuesto, solicito a la Sra. Defensora del Pueblo:

- a) Tenga por presentada la presente y por constituido domicilio según se indica.
- b) Disponga la intervención urgente solicitada.
- c) Provea de conformidad.

Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta y distinguida consideración.

Firma y aclaración
[NOMBRE Y APELLIDO DEL HERMANO]
DNI N° [_____]